

بحث علمي مقدّم الى

مؤتمر الأسرة في ضوء رسالة الحقوق للامام زين العابدين (ع)
وتحديات الغزو الثقافي

إعداد: أ.د. غازي منير قانصو

كانون الثاني ٢٠٢٦

بيروت

فهرست المحتويات

كلمة الشكر والإهداء	٤
ملخص البحث	٥
المقدمة العامة	٦
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري	١٠
المبحث الأول: مفهوم الخطاب القانوني وتطوره	١٠
المبحث الثاني: مفهوم الأسرة بين الواقع التشريعي والمقاصد القيمية	١٣
المبحث الثالث: الهوية الأسرية: المفهوم والمكونات	١٦
الفصل الثاني: التحولات الاجتماعية والتحديات المعاصرة وأثرها على الأسرة	١٨
المبحث الأول: التحولات الاجتماعية والاقتصادية	١٨
المبحث الثاني: التحولات الثقافية والتكنولوجية	١٩
المبحث الثالث: مظاهر التحديات في الواقع القانوني	٢٠
الفصل الثالث: تقييم الخطاب القانوني الأسري الحالي بين الواقع والمأمول	٢٤
المبحث الأول: التشريعات الأسرية بين الثبات والتجديد	٢٤
المبحث الثاني: نقاط القوة في الخطاب القانوني الحالي	٢٥
المبحث الثالث: مواطن القصور والتناقض	٢٦
الفصل الرابع: نحو خطاب قانوني متوازن	٣٠
المبحث الأول: الأسس الفلسفية والمنهجية لتجديد الخطاب القانوني	٣٠
المبحث الثاني: آليات وتطبيقات عملية لتطوير الخطاب القانوني	٣١
المبحث الثالث: تعزيز الثقافة القانونية والوعي الأسري	٣٤
الخاتمة العامة	٣٦
أبرز الاستنتاجات	٣٦
التوصيات العلمية	٣٧
التوصيات العملية	٣٧
آفاق مستقبلية لموضوعات جديدة	٣٨

٣٩	الجديد في هذا البحث
٤٠	قائمة المصادر والمراجع
٤٠	أولاً: المصادر والمراجع العربية (APA)
٤٠	ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية (التقارير الدولية)
٤٢	ثالثاً: الدوريات والمجلات العلمية (مقالات)
٤٢	رابعاً: الوثائق والتقارير الرسمية
٤٢	خامساً: الرسائل الجامعية
٤٢	سادساً: المصادر الإلكترونية الموثوقة

كلمة الشكر والإهداء

الحمد لله رب العالمين، الذي بفضلہ وتوفيقه تتم الصالحات، وهو الذي ألهمني السداد في التفكير، والتوفيق في العمل، حتى أتممت هذا البحث.

أتقدم بخالص امتناني وعظيم تقديري إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المشرف على هذا العمل، لثقتة الغالية، وتوجيهاته القيمة التي أضاءت لي الطريق، وساهمت في إغناء محتوى الدراسة.

كما أعرب عن فائق امتناني للعتبة الحسينية المقدسة، على دعمها المادي والمعنوي، وتوفيرها للمصادر والمراجع، وما قدمته من تسهيلات كانت عوناً كبيراً في إنجاز هذا العمل.

والى اللقاء التنسيقي بصون الأسرة والقيم.

وشكري الجزيل موصول لكل من بذل جهداً، ولو بيسير، في سبيل إنجاز هذا العمل؛ من أساتذة أفاضل قدموا النصيح، وزملاء كرام شاركوا في النقاش، وأهل وعائلة قدموا سكن النفس ووقت الجهد. فلكل من مدّ يده بالعون أو القلب بالتشجيع أو العقل بالفكرة، أقول: جزاكم الله خير الجزاء، وقدّر لكم عطاءكم.

وأهدي هذا العمل الى الأسر في العالم كله،

وختاماً، فإن أي فضل أو إنجاز في هذا العمل فهو ثمرة جهد جماعي وتوفيق إلهي، وأي نقص أو زلل فمن نفسي وأحسبه اجتهداً أتحمّل مسؤوليته،

والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي الى سواء السبيل.

الباحث

أ.د. غازي منير قانصو

كانون الثاني ٢٠٢٦

بيروت

ملخص البحث

يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن إشكالية مركزية تتمثل في كيفية تطوير الخطاب القانوني المنظم للشؤون الأسرية، بحيث يتمكن من مواكبة التحديات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المتسارعة في العصر الراهن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الأسرية التي تُشكّل عماد التماسك المجتمعي. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن التعامل مع المستجدات لا يجب أن يكون عبر القطيعة مع الثوابت أو عبر الجمود عليها، بل من خلال صياغة خطاب قانوني وسطي متوازن يجمع بين المرونة والثبات.

واعتمدت الدراسة منهجية تحليلية نقدية، متدرجة عبر أربعة فصول رئيسية. بدأت بتأطير المفاهيم المحورية (الخطاب القانوني، الأسرة، الهوية الأسرية)، مؤكدة على العلاقة الجدلية بينها. ثم انتقلت إلى تشریح أبرز التحولات المعاصرة المتمثلة في العولمة، الضغوط الاقتصادية، الثورة الرقمية، وصعود النزعة الفردانية، وكيف تنعكس هذه العوامل على شكل تحديات ملموسة تزيد من حدة النزاعات الأسرية وتُعقدها.

وكشف التقييم النقدي في الفصل الثالث عن حالة من الازدواجية في الخطاب القانوني الأسري السائد في العديد من التشريعات العربية والإسلامية. فمن جهة، سُجّلت إنجازات مهمة في تحديث بعض الإجراءات القضائية وتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، كما في تجارب بعض الدول. ولكن من جهة أخرى، يُعاني هذا الخطاب من قصور منهجي، أبرز مظاهره: غياب رؤية شاملة تجعل من "حماية الكيان الأسري" هدفاً استراتيجياً، والفجوة الواسعة بين النص القانوني والتطبيق العملي، ورد الفعل البطيء أو غير الواضح إزاء المستجدات الرقمية والأشكال الأسرية الجديدة.

لذلك، خصص الفصل الرابع لطرح رؤية تجديدية عملية، تقوم على دعامتين رئيسيتين: أولاً، اعتماد منهج المقاصد والقيم العليا كأساس فلسفي للتشريع، يُميز بين الثوابت التي تحفظ الهوية والمتغيرات القابلة للتجديد. وثانياً، تبني مقاربة تشاركية في الصياغة تجمع بين المختصين في الشريعة والقانون والعلوم الاجتماعية. وتتمثل التطبيقات العملية لهذه الرؤية في آليات مثل: المراجعة الشاملة للقوانين، وتعزيز محاكم الأسرة المتخصصة وربطها بخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، وإصدار تشريعات استباقية لمواجهة التحديات الرقمية. ويختتم البحث بالتأكيد على أن حماية الأسرة هي في صميم حماية المجتمع وهويته، وأن تطوير خطاب قانوني متوازن وفعال هو مسار ضروري لتحقيق هذه الغاية في واقع متشابك ومتغير.

المقدمة العامة

تشهد المجتمعات الإنسانية في العصر الراهن تحولات اجتماعية وثقافية وتكنولوجية مُتسارعة، طالت كل مؤسساتها التقليدية، وكانت الأسرة في صلب هذه التحولات. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والنواة الأولى لبناء الشخصية الإنسانية ونقل القيم (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ٢٠١٩)، تواجه اليوم تحديات غير مسبقة تهدد تماسكها وهويتها. في مواجهة هذه التحديات، يبرز دور الخطاب القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بوصفه أداة حاسمة، ليس فقط في تنظيم هذه العلاقات، بل أيضاً في حفظ كيان الأسرة وصيانة هويتها القيمية في خضم رياح التغيير.

إشكالية البحث وسياقه المعرفي:

تتمحور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول التناقض الظاهر بين جمود أو تباطؤ الخطاب القانوني الأسري في العديد من التشريعات، وبين الديناميكية السريعة للتحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تواجه الأسرة المعاصرة. فبينما تفرض العولمة والثورة الرقمية أنماطاً جديدة للعلاقات والقيم (كمال، ٢٠٢١)، يبدو أن الخطاب القانوني في كثير من الأحيان إما يعاني من الجمود والتراجع عن حماية الهوية الأسرية، أو يسير في اتجاه التحديث الجزئي الذي قد يتعارض مع الثوابت التي تحفظ كيان الأسرة. وهذا يطرح تساؤلات جوهرية:

كيف يمكن للخطاب القانوني أن يكون فاعلاً ومواكباً دون أن يكون تابعاً بشكل يذيب الخصوصية؟ وكيف يمكن أن يجمع بين مرونة التعامل مع المستجدات وصون الهوية الأسرية المتمثلة في قيم التضامن والمسؤولية والروابط الأخلاقية؟

أهمية البحث وأسباب اختياره:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من:

١. **الأهمية النظرية:** فهي تسهم في سد ثغرة في الدراسات القانونية الاجتماعية التي تبحث في علاقة التشريع بالتحول الاجتماعي، من خلال الربط بين مفهومي "الخطاب القانوني" المتجدد و"الهوية الأسرية" الثابتة نسبياً وهذا ما عملنا عليه في بحثنا هذا.

٢. **الأهمية العملية:** تقدم الدراسة رؤى وتوصيات قد تفيد صناع السياسات التشريعية والقضائية والمشرعين في الدول العربية والإسلامية، لتطوير أطر قانونية أكثر فعالية في حفظ الأسرة.

٣. **الأهمية الاجتماعية:** في ظل ارتفاع معدلات التفكك الأسري والنزاعات (تقرير اليونسف حول وضع الأطفال في العالم، ٢٠٢٠)، يصبح البحث عن خطاب قانوني حامي وموائم لضرورة اجتماعية ملحة لضمان الاستقرار المجتمعي.

أهداف البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

١. تحليل المكونات المفاهيمية للخطاب القانوني الأسري والهوية الأسرية.
٢. رصد وتحليل أبرز التحولات والتحديات المعاصرة المؤثرة على كيان الأسرة.
٣. تقييم نقدي للخطاب القانوني الأسري الحالي في ضوء تلك التحديات.
٤. تقديم رؤية مقترحة لخطاب قانوني أسري متوازن، يجمع بين المرونة في مواكبة التحديات والصلابة في حفظ الهوية.

تساؤلات الدراسة:

تنبثق من الإشكالية الرئيسية التساؤلات الفرعية التالية:

١. ما هو الإطار المفاهيمي للخطاب القانوني والهوية الأسرية، وما علاقتهما ببعضهما؟
٢. كيف أثرت التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المعاصرة على البنية والهوية الأسرية؟
٣. إلى أي درجة استطاع الخطاب القانوني الأسري الحالي (في نماذج مختارة) مواكبة هذه التحديات؟
٤. ما هي الثغرات والإشكاليات الرئيسية في الخطاب القانوني الأسري المعاصر؟
٥. كيف يمكن بناء خطاب قانوني أسري مستقبلي يحقق التوازن المنشود؟

فرضيات البحث:

تفترض الدراسة ما يلي:

١. يوجد قصور في الخطاب القانوني الأسري السائد في مواكبة عمق وسرعة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.
٢. فعالية الخطاب القانوني الأسري مرهونة بقدرته على التوفيق بين الثوابت القيمية الحافظة للهوية والمرونة التشريعية الكافية لمعالجة المستجدات.
٣. الخطاب القانوني القائم على المقاصد الشرعية والاجتماعية، والمشاركة التخصصية، هو الأكثر قدرة على تحقيق التوازن المطلوب.

منهجية البحث وأدواته:

تعتمد الدراسة على **المنهج الوصفي التحليلي** لرصد وتشخيص الواقع، و**المنهج النقدي** لتقييم الخطاب القانوني القائم، مع إمكانية استخدام **منهج المقارنة** لعرض بعض النماذج التشريعية. وتستعين بعدة أدوات منها:

- تحليل المضمون للنصوص القانونية والتشريعات.
- الرجوع إلى التقارير والإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية والدولية.
- مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة في حقل القانون والاجتماع الأسري.

حدود البحث:

تقتصر الدراسة على:

١. **حدود موضوعية:** التركيز على الخطاب القانوني المنظم للأسرة (قوانين الأحوال الشخصية بشكل رئيسي) وعلاقته بالهوية، دون الخوض في التفاصيل الفقهية الدقيقة أو كل الجوانب الاجتماعية.
٢. **حدود مكانية:** تستند الأمثلة والتطبيقات بشكل أساسي على السياق العربي والإسلامي، مع إمكانية الإشارة للمقارنة لبعض النماذج الأخرى.
٣. **حدود زمانية:** تركز على التحديات المعاصرة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

هيكلية الدراسة:

سوف تسير الدراسة وفق الهيكلية المقررة في الفهرس، متدرجة من التأطير المفاهيمي إلى التشخيص فالنقد وانتهاءً بالاستنتاجات والتوصيات، وذلك عبر أربعة فصول رئيسية.

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري

مقدمة الفصل

يُعد بناء الإطار المفاهيمي والنظري أساساً منهجياً لأي بحث علمي جاد، فهو يشكّل البنية التحتية للمفاهيم المحورية التي يدور حولها البحث. وفي دراستنا هذه، التي تسعى لاستكشاف إمكانات تطوير خطاب قانوني قادر على مواكبة التحديات المعاصرة مع الحفاظ على هوية الأسرة، يبرز ثلاثة مفاهيم مركزية تتطلب تحليلاً وتأصيلاً: **الخطاب القانوني، والأسرة، والهوية الأسرية**. يهدف هذا الفصل إلى فكّ الاشتباك الاصطلاحي حول هذه المفاهيم، وتوضيح أبعادها والعلاقات الجدلية التي تربط بينها، وذلك تمهيداً لتطبيقها تحليلياً على الواقع في الفصول اللاحقة.

المبحث الأول: مفهوم الخطاب القانوني وتطوره

المطلب الأول: تعريف الخطاب القانوني وخصائصه

يُشتق مصطلح "الخطاب" (Discourse) في دلالاته الحديثة من الحقل اللساني والاجتماعي، حيث يعني نسقاً من اللغة في سياق اجتماعي، يحمل رؤية ويُنتج ممارسات. أما **الخطاب القانوني** فيتجاوز كونه مجرد مجموعة من النصوص والقوانين، ليُفهم على أنه "المنظومة الكلية من المفاهيم والمبادئ واللغة والنصوص والممارسات المؤسسية التي تُشكّل وتُنظّم الفعل الاجتماعي وفق رؤية قانونية معينة" (العوا، ٢٠١٩، ص ٢٣). فهو آلية اتصال وإقناع وسيطرة رمزية في آن واحد.

ويتميز الخطاب القانوني بخصائص أساسية منها:

١. **الطابع المعياري والإلزامي**: فهو خطاب أمر، يضع قواعد عامة ومجردة ملزمة، بهدف تنظيم السلوك وفض النزاعات.

٢. **الدقة والاصطلاحية**: يستخدم لغة فنية متخصصة، تُقلل من مساحة الالتباس، وتستند إلى مصطلحات محددة المعنى في السياق القانوني.

٣. **التجريد والعمومية**: يتعامل مع الوقائع كفئات ونماذج (كالزوج، الولد، العقد)، وليس كأشخاص محددين.

٤. الارتباط بالسلطة: فهو خطاب لا تكتمل فعاليته إلا مقتزناً بسلطة تشرعه وتنفعه وتكفل احترامه (كمال، ٢٠٢١). وبالتالي لا بد من تعاون السلطة التشريعية في إصدار القوانين المناسبة لدعم الأسرة وحمايتها.

المطلب الثاني: وظائف الخطاب القانوني الاجتماعية والتشريعية

- لا يقتصر دور الخطاب القانوني على التنظيم الفني للعلاقات، بل يؤدي وظائف اجتماعية عميقة:
- **وظيفة الضبط الاجتماعي:** فهو الأداة الرئيسية لفرض النظام والاستقرار داخل المجتمع، من خلال وضع الحدود بين الحقوق والواجبات، والمباح والممنوع.
- **وظيفة الإدماج الاجتماعي:** يُسهم في خلق شعور بالانتماء والمساواة أمام قانون واحد، مما يُعزز التماسك المجتمعي.
- **وظيفة التغيير الاجتماعي:** يمكن أن يكون أداة تقدمية لتحديث المجتمع وتغيير العادات البالية، كما قد يكون أداة محافظة تُبطئ وتيرة التغيير (الشرعة، ٢٠٢٠). علماً لا بد من التوازن ما بين العادات الايجابية وقيمها ومتغيرات الحداثة بشكل تستفيد منه الأسرة في جوانب حياتها المعاصرة.
- **وظيفة الحماية:** يحمي الضعفاء (كالأطفال والنساء وكبار السن) ويوازن بين القوى المختلفة داخل النسيج الاجتماعي.

المطلب الثالث: تطور الخطاب القانوني في التاريخ التشريعي

شهد الخطاب القانوني تحولات كبرى مرتبطة بتطور المجتمعات و philosophies الحاكمة. فانتقل من الخطاب القائم على الثأر والقبيلة في المجتمعات البدائية، إلى الخطاب **الثيوقراطي** حيث كان القانون يُستمد من الشرائع الدينية، ثم إلى الخطاب **الوضعي العلماني** مع نشوء الدولة القومية الحديثة، حيث أصبح مصدر الشرعية هو الإرادة البشرية المجسدة في البرلمان. وفي العصر الحديث، برز خطاب **حقوق الإنسان** كإطار عالمي مؤثر، يصطدم أحياناً أو يتفاعل مع الخطابات القانونية المحلية ذات الخصوصية الثقافية والدينية (تقرير اليونسكو، ٢٠١٩). يُظهر هذا التطور أن الخطاب القانوني كيان ديناميكي، يتشكل ويُعاد تشكيله وفقاً لموازين القوى والمعرفة السائدة في كل عصر.

المبحث الثاني: مفهوم الأسرة بين الواقع التشريعي والمقاصد القيمية

المطلب الأول: تعريف الأسرة في التشريعات الوضعية والمقارنة

لا يوجد تعريف قانوني موحد للأسرة عبر التشريعات العالمية، بل تختلف التعريفات باختلاف الرؤى الثقافية والسياقات الاجتماعية. ففي العديد من التشريعات الغربية الحديثة، يميل التعريف إلى التوسع ليشترك في مفهوم "الأسرة" أشكالاً متنوعة كالزواج التقليدي، والاتحاد المدني، والأسر الأحادية الوالد، والأسر المثلية، مع التركيز على الوظيفة العاطفية والتربوية أكثر من البنية الشكلية (فتح الباب، ٢٠١٧). بينما في معظم التشريعات العربية والإسلامية، لا يزال التعريف مركزاً على "الزواج الشرعي" كأساس لنشوء الأسرة، مع الاعتراف بعلاقات القرابة والنسب كركن أساسي في امتداد الكيان الأسري. وهذا الانعكاس التشريعي يُظهر كيف أن القانون ليس محايداً، بل هو ترجمة لتصور مجتمعي عن طبيعة هذه المؤسسة وأهدافها.

المطلب الثاني: الأسرة في المنظور الديني والقيمي (الإسلامي والمسيحي والإنساني)

١. **في المنظور الإسلامي:** الأسرة ليست مؤسسة دنيوية محضة، بل هي "لبنة المجتمع" ومحضن للتدين والأخلاق. تُبنى على عقد الزواج الذي هو ميثاق غليظ، وتقوم على مقاصد سامية كحفظ النسل (النسب)، وتحقيق السكن النفسي والعاطفي، وصيانة الأخلاق. وهي نظام متكامل من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين والأبناء والآباء (الزندان، ٢٠١٨).

٢. **في المنظور المسيحي:** تُعد الأسرة "الكنيسة المنزلية"، وهي اتحاد مقدس بين رجل وامرأة، أساسه الحب والوحدة الدائمة، وهدفه الإنجاب وتربية الأولاد تربية مسيحية.

٣. **في المنظور الإنساني العالمي:** تُبرز الوثائق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأسرة باعتبارها "الوحدة الطبيعية الأساسية في المجتمع"، والتي تستحق الحماية من قبل المجتمع والدولة (المادة ١٦). ويؤكد منهج حقوق الإنسان على مبادئ المساواة وعدم التمييز داخل الأسرة، ووجوب حمايتها من العنف (تقرير اليونسيف، ٢٠٢٠).

المطلب الثالث: الأسرة ككيان قانوني واجتماعي متكامل

من خلال العرض السابق، يتبين أن الأسرة هي بناء مركب:

- **كيان قانوني:** يتمتع بشخصية اعتبارية معنوية، تترتب عليه آثار قانونية في الميراث، النسب، النفقة، والتمثيل.
- **كيان اجتماعي:** هو المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعية، التي تنقل اللغة والقيم والمعايير من جيل لآخر.
- **كيان اقتصادي:** يُشكل وحدة للإنتاج والاستهلاك، ويوفر الضمان الاجتماعي الأساسي لأعضائه.
- **كيان عاطفي نفسي:** هو الملاذ الآمن الذي يوفر الدعم العاطفي والاستقرار النفسي للأفراد.

المبحث الثالث: الهوية الأسرية: المفهوم والمكونات

المطلب الأول: تعريف الهوية الأسرية وأبعادها

الهوية الأسرية هي "مجموعة السمات والقيم والروابط والتمثيلات الذهنية المميزة التي تُعرّف الأسرة عن غيرها، وتُشكّل وعي أفرادها بانتمائهم إليها، وتُوجه سلوكهم داخل إطارها وخارجه" (إعداد الباحث استناداً إلى الزنداني، ٢٠١٨، ونور، ٢٠٢٢). وهي ليست ثابتة جامدة، بل هي هوية "ديناميكية" تتفاعل مع المحيط، لكن ضمن إطار مرجعي ثابت نسبياً. وتتكون أبعادها من:

- البعد القيمي والأخلاقي: مثل قيم التضامن، الاحترام، التكافل، والشرف.
- البعد الثقافي والديني: كاللغة، العادات، التقاليد، الممارسات الدينية، والطقوس الأسرية.
- البعد العاطفي والانتمائي: وهو شعور الفرد بالارتباط والوفاء للأسرة.
- البعد البنيوي والوظيفي: المتعلق بالأدوار (الأب، الأم، الابن) والوظائف المترتبة عليها.

المطلب الثاني: عوامل حفظ الهوية وعوامل تهديدها

عوامل حفظ الهوية: وتشمل: قوة الخطاب الديني والقيمي الداخلي، متانة الروابط العاطفية، فعالية عملية التنشئة، دعم الخطاب القانوني والتشريعي لهذه الهوية، ووجود شبكة الأقارب الممتدة.

عوامل تهديد الهوية: وتتمثل في: ضعف التنشئة الأسرية، تأثير الخطاب الفردي والاستهلاكي عبر الإعلام والعولمة، تعارض الخطاب القانوني مع المكونات الأساسية للهوية (كقوانين تركز الفردانية على حساب التضامن)، والتحول الاقتصادي التي تضغط على أدوار الأسرة.

المطلب الثالث: العلاقة بين الهوية الأسرية والخطاب القانوني

توجد علاقة تبادلية وثيقة بين المفهومين:

١. **الخطاب القانوني كحامٍ للهوية:** عندما يستمد القانون من القيم المجتمعية الأصيلة، فإنه يُرسخها ويحميها من التآكل. فقوانين النفقة والحضانة التي تُعلي من مصلحة الطفل وتُكرس التضامن، تُعزز الهوية الأسرية القائمة على الرعاية.

٢. **الخطاب القانوني كمهدّد للهوية:** عندما يُستورد خطاب قانوني غريب عن السياق الثقافي، أو عندما يتخلف القانون عن حماية القيم الأساسية (كالتقصير في مواجهة العنف الأسري)، فإنه يُضعف الهوية ويُسهّم في تشتتها.

٣. **الهوية الأسرية كموجّه للخطاب القانوني:** إن تصور المجتمع لهويته الأسرية يجب أن يكون الإطار الموجه لعملية التشريع، مما يُكسب القانون شرعيته وفعاليته، ويجنبه أن يكون جسماً غريباً مفروضاً.

خاتمة الفصل

يمكن القول إن الفصل الأول قد أسس لمربع مفاهيمي متكامل الأضلاع: **الخطاب القانوني** كأداة ضابطة ومؤثرة، و**الأسرة** كموضوع مركزي لهذا الخطاب وكتكوين مركب، و**الهوية الأسرية** كحقل قيمى وجودى يجب على الخطاب القانونى أن يحافظ عليه فى عملية التحديث. وقد بينت العلاقة الجدلية بين هذه المفاهيم أن أى محاولة لتجديد الخطاب القانونى الأسرى لا يمكن أن تكون تقنية بحتة، بل هى عملية مركبة تتطلب فهماً عميقاً لهذه الديناميكيات. وهذا الإطار سيكون بمثابة البوصلة النظرية التى سنقود عملية التحليل النقدي والبناء المقترح فى الفصول التالية.

الفصل الثاني: التحولات الاجتماعية والتحديات المعاصرة وأثرها على الأسرة

مقدمة الفصل

يشهد العالم تحولات جذرية متسارعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتي لا تترك مؤسسة من مؤسسات المجتمع بمنأى عن تأثيراتها. وتأتي الأسرة في قلب هذه التحولات، حيث تتعرض لقوى دافعة نحو التغيير تمسّ بنيتها ووظائفها وعلاقاتها الداخلية. يهدف هذا الفصل إلى تشرّيح أبرز هذه التحولات وتحليل انعكاساتها على الكيان الأسري، مع التركيز على كيفية ظهور هذه التأثيرات كتحديات ملموسة في الواقع القانوني والاجتماعي. إن فهم طبيعة هذه العواصف التي تواجه الأسرة هو الخطوة الأولى نحو تصميم خطاب قانوني لا يكون رديفاً للجمود أو الانقطاع، بل يكون أداة حكيمة للتكيّف الواعي والحماية الفعالة.

المبحث الأول: التحولات الاجتماعية والاقتصادية

المطلب الأول: العولمة والتغير في أنماط العيش والأدوار الأسرية

أفرزت العولمة، كظاهرة شاملة، تحولات عميقة في أنماط العيش الأسري. لم تعد الأسرة وحدة إنتاجية مغلقة كما في المجتمعات الزراعية، بل تحولت إلى وحدة استهلاكية في الغالب. أدى هذا إلى:

- **تغير الأدوار التقليدية:** مع خروج المرأة إلى سوق العمل بشكل واسع، بدأ نموذج "المعيل الوحيد" (الأب) بالتراجع لصالح نموذج الأسرة ذات المعيلين. هذا التغير، رغم إيجابياته الاقتصادية والاجتماعية، ألقى بأعباء جديدة على الأسرة وأحدث توترات تتعلق بتوزيع المسؤوليات المنزلية وتربية الأطفال، وهو ما لم تستوعبه الكثير من التشريعات الأسرية بشكل كافٍ (الشرعة، ٢٠٢٠).

- **التأثر بالنماذج الثقافية المستوردة:** سهلت العولمة تدفق نماذج أسرية وأنماط علاقات من ثقافات أخرى عبر الإعلام والمنتجات الثقافية، مما خلق حالة من "الازدواجية القيمية" خاصة لدى الأجيال الشابة، بين ما تلقته الأسرة المحلية وما يعرضه العالم الافتراضي العالمي (نور، ٢٠٢٢).

المطلب الثاني: التأثيرات الاقتصادية (العمل، الفقر، الهجرة) على تماسك الأسرة

تشكل الضغوط الاقتصادية أحد أهم العوامل المهددة للتماسك الأسري:

- ارتفاع تكاليف الحياة والبطالة: يؤدي إلى ضغوط نفسية هائلة على رب الأسرة/المعيلين، مما يزيد من حدة النزاعات الداخلية وهو عامل مساعد مباشر على ارتفاع معدلات الطلاق.
- الفقر والحرمان: يُضعف قدرة الأسرة على الوفاء بوظائفها الأساسية في التربية والتعليم والتغذية السليمة، مما قد يدفع بالأطفال إلى سوق العمل أو يتسبب في تسربهم من التعليم، في دائرة مفرغة من التهميش.
- الهجرة بصفة عامة والهجرة الداخلية للعمل: تؤدي إلى ظاهرة "الأسر المفككة مكانياً"، حيث يعيش أحد الوالدين (غالباً الأب) أو كليهما في مكان بعيد عن الأبناء. هذا الفصل المكاني يضعف الروابط العاطفية ويُصعّب عملية التنشئة، ويخلق أشكالاً جديدة من الأسر مثل "أسر المهاجرين" التي تواجه تحديات قانونية معقدة متعلقة بالجنسية وحضانة الأطفال وقوانين الإقامة (تقرير اليونسكو، ٢٠١٩).

المبحث الثاني: التحولات الثقافية والتكنولوجية

المطلب الأول: الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على القيم الأسرية

- أحدثت الثورة الرقمية تغييراً جذرياً في بيئة التنشئة الاجتماعية، حيث باتت الشاشات منافساً قوياً لدور الأسرة:
- إعادة تشكيل الوعي والقيم: يتعرض الأطفال والمراهقون مباشرة لتيارات فكرية وقيمية متنوعة ومتصادمة أحياناً دون وساطة أبوية فعالة. أدى هذا إلى ضعف السلطة الأبوية التقليدية وصعود "سلطة الأقران" والجماعات الافتراضية.
 - تآكل الخصوصية والحدود الأسرية: جعلت الوسائل الرقمية الحياة الخاصة للأسرة عرضة للعلن، كما سهلت تدخل الأطراف الخارجية في النزاعات الأسرية.
 - خلق واقع افتراضي مواز: قد يؤدي الانغماس في العالم الافتراضي إلى عزلة أفراد الأسرة عن بعضهم البعض داخل البيت الواحد، مما يُضعف التفاعل المباشر والحوار الأسري (كمال، ٢٠٢١).

المطلب الثاني: التغير في المفاهيم المرتبطة بالزواج والحقوق الفردية

ظهرت تحولات ثقافية عميقة في المفاهيم الأساسية:

- من قدسية الزواج إلى عقده المدني: في أجزاء من المجتمعات، بدأ ينظر إلى الزواج على أنه عقد مدني خاضع للتفاوض الشخصي البحت، وليس ميثاقاً مقدساً أو اجتماعياً تتوارثه الأجيال. وهذا يزيد من هشاشة العلاقة ويجعل الانفصال خياراً أولياً عند أول أزمة.

- صعود النزعة الفردانية: هناك تركيز متزايد على تحقيق الذات والاستقلالية المطلقة للفرد، على حساب قيم التضامن والتزامات الانتماء الأسري. تتعارض هذه النزعة مع الروح الجماعية التي تقوم عليها فكرة الأسرة كمؤسسة (الزنداني، ٢٠١٨).

- إعادة تعريف الأدوار الجندرية: أدت حركات المساواة إلى إعادة النظر بشكل جذري في أدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة، مما خلق حالة من إعادة التفاوض على هذه الأدوار، يصاحبها أحياناً صراعات قانونية واجتماعية.

المبحث الثالث: مظهرات التحديات في الواقع القانوني

المطلب الأول: زيادة معدلات الطلاق والنزاعات الأسرية

تتجلى التحولات السابقة في أرقام وإشكاليات قانونية ملموسة:

- ارتفاع معدلات الطلاق: أصبح الطلاق، خاصة في السنوات الأولى للزواج، ظاهرة مقلقة. وهذا يطرح تحديات قانونية ضخمة حول إجراءات الطلاق، وحقوق المطلقة، والأثر النفسي على الأبناء.

- تعقيد النزاعات الأسرية: لم تعد النزاعات تقتصر على الخلافات التقليدية، بل تشمل قضايا معقدة مثل العنف الأسري (الجسدي والنفسي والاقتصادي)، وحقوق الملكية الفكرية للأعمال المشتركة، والابتزاز الإلكتروني بين الأزواج.

المطلب الثاني: إشكاليات حضانة الأطفال والنفقة وحقوق المرأة

- **قضايا الحضانة:** أصبحت أكثر تعقيداً مع ظروف العمل والهجرة والزواج الثاني. وتبرز إشكالية "اختطاف الأطفال الأبوين" عبر الحدود كتحدي دولي خطير.
- **النفقة:** تظهر صعوبات في اقتضاء النفقة في ظل اقتصاد غير نظامي أو مع أصحاب الدخل غير الثابت، كما تثار إشكالية "نفقة الأقارب" وكيفية تطبيقها في المجتمعات الحضرية المتناثرة.
- **حقوق المرأة بين الحماية والتطرف:** هناك سعي لتحقيق توازن قانوني يحمي المرأة من الظلم ولا يسلب الأسرة تماسكها. فبعض التفسيرات المتطرفة لبعض القوانين قد تؤدي إلى إضعاف مركز الأب بشكل يعيق قيامه بدوره، مما ينعكس سلباً على الأسرة ككل (فتح الباب، ٢٠١٧).

المطلب الثالث: التحديات الجديدة (الأسر المفككة، الأسر عبر الحدود، الزواج المدني)

- يولد العصر أشكالاً أسرية جديدة تضع النظام القانوني أمام امتحان صعب:
- **الأسر عبر الحدود:** نتيجة الهجرة، حيث يواجه أفراد الأسرة أنظمة قانونية مختلفة في بلد الإقامة وبلد المنشأ، خاصة في الميراث والطلاق وحضانة الأطفال.
- **الزواج العرفي والزواج السري عبر وسائل التواصل:** يطرح مشاكل خطيرة في إثبات الزواج وحقوق الأولاد والزوجة.
- **الضغوط نحو الاعتراف بالأشكال الأسرية البديلة:** توجد ضغوط دولية ومحلية في بعض الأوساط للاعتراف قانونياً بأشكال اتحاد أخرى غير الزواج التقليدي، مما يمثل تحدياً صارخاً لهوية الأسرة في المجتمعات المحافظة (تقرير اليونيسف، ٢٠٢٠).

خاتمة الفصل

لقد كشف هذا الفصل عن أن الأسرة المعاصرة تقف عند مفترق طرق، حيث تتعرض لقوى تحويلية جبارة تهدد بتآكل أسسها التقليدية. فالتحديات الاقتصادية تضغط على تماسكها المادي، والتحولات الثقافية والتكنولوجية تعيد صياغة وعي أفرادها وقيمهم، بينما تظهر هذه الضغوط جميعاً في شكل إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بالتفكك والنزاع وإدارة العلاقات في ظل أشكال أسرية جديدة. إن الخطاب القانوني السائد، إذا ظل مجرداً أو متخلفاً عن رصد هذه التحولات وفهم تعقيداتها، فإنه سيفقد فعاليته وسيصبح جزءاً من المشكلة

بدلاً من أن يكون حلاً. لذلك، يصبح من الضروري في الفصل التالي تقييم هذا الخطاب وتشخيص مواطن قوته وضعفه في التعامل مع هذا الواقع المتغير.

الفصل الثالث: تقييم الخطاب القانوني الأسري الحالي بين الواقع والمأمول

مقدمة الفصل

بعد تشخيص التحولات الاجتماعية والتحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة في الفصل السابق، يبرز سؤال مركزي: ما مدى استجابة الخطاب القانوني الأسري الحالي لهذه التحولات والتحديات؟ يهدف هذا الفصل إلى تقييم نقدي للواقع التشريعي والممارسي الحالي، من خلال تحليل مواطن القوة والإنجازات التي تحققت، وبيان مواطن القصور والتناقضات التي لا تزال تعتريه. إن هذا التقييم ضروري لتحديد نقاط الانطلاق الحقيقية لأي عملية تجديد مقبلة، ولتجنب الانقطاع عن المكاسب التشريعية التي تحققت، مع العمل الجاد على معالجة الثغرات التي قد تحول دون قيام القانون بدوره الفاعل في حفظ الهوية الأسرية.

المبحث الأول: التشريعات الأسرية بين الثبات والتجديد

المطلب الأول: مواءمة التشريعات للتحولات (نماذج من الدول العربية والإسلامية)

شهدت العقود الأخيرة حركة تشريعية ملحوظة في عدد من الدول العربية والإسلامية، سعت إلى تحديث قوانين الأحوال الشخصية والأسرة استجابة للضغوط الاجتماعية والمطالب الحقوقية. يمكن رصد اتجاهين رئيسيين:

١. **الاتجاه الإصلاحية التدريجي:** تمثله دول مثل المغرب (مدونة الأسرة ٢٠٠٤) والأردن (تعديلات قانون الأحوال الشخصية ٢٠١٠ و ٢٠١٩) والإمارات (قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ٢٠٢١). ركز هذا الاتجاه على:

تنظيم الطلاق: تقييد الطلاق التعسفي، وإدخال آليات الصلح والإلزام بالإجراءات القضائية، كما في المادة ٨٢ من مدونة الأسرة المغربية.

تعزيز حقوق المرأة والطفل: تنظيم النفقة والحضانة، وربطها بمصلحة الطفل الفضلى، وتمكين المرأة من بعض شروط العقد كالتطليق للضرر أو منع الزواج الثاني (بشروط).

إدخال آليات جديدة: كالقضاء الأسري المتخصص، ومؤسسة "النيابة العامة" للمصالح المشتركة في بعض الدول، مما يمثل نقلة في الخطاب القانوني من الفردية إلى حماية الكيان الأسري (الزندانى، ٢٠١٨).

٢. **الاتجاه المحافظ/المتمسك بالنص الفقهي التقليدي:** لا تزال بعض التشريعات تسير ضمن إطار المذهب الفقهي الواحد بصورته التقليدية، مع محدودية شديدة في مساحة الاجتهاد لتطويره أو مواءمته مع المستجدات الاجتماعية والقضائية. وهذا يعكس تخوفاً من أن يؤدي التحديث إلى المساس بالثوابت الدينية أو الهوية الأسرية.

المطلب الثاني: إشكالية التأثير بالنماذج القانونية الغربية

تمثل عملية الاستيراد القانوني تحدياً كبيراً للهوية الأسرية، وتظهر الإشكالية في مستويين:

الاستيراد الانتقائي غير المنهجي: أحياناً يتم تبني مفردات أو نصوص من القانون الغربي (كتركيز لفظ "المساواة المطلقة" أو مفاهيم فردية صرفة) دون مراعاة للسياق الثقافي والنسق القيمي الكلي للأسرة في المجتمع، مما يؤدي إلى تناقضات داخلية في البنية القانونية وإرباك في التطبيق (نور، ٢٠٢٢). وهذا قد يُضعف الثقة في القانون ويجعله أداة صراع لا أداة تنظيم.

الضغط الدولي والالتزام بالاتفاقيات: يخلق التوقيع على اتفاقيات دولية مثل "سيداو" و"اتفاقية حقوق الطفل" توتراً بين الالتزام الدولي والخصوصية الثقافية. فالتفسير الحرفي أو المفروض لهذه الاتفاقيات، دون استيعابها ضمن رؤية مجتمعية أوسع، قد يؤدي إلى فرض نماذج أسرية غريبة (كمال، ٢٠٢١). على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التركيز الشديد على "مصلحة الطفل" كمعيار منفرد ومنفصل عن مصلحة الأسرة ككل، إلى إحداث انقسامات عميقة.

المبحث الثاني: نقاط القوة في الخطاب القانوني الحالي

المطلب الأول: الحفاظ على الكيان الأسري في الدساتير والقوانين

يتمثل أهم إنجاز للخطاب القانوني السائد في اعتباره الأسرة وحدة أساسية تستحق الحماية الدستورية والقانونية. فمعظم الدساتير العربية تنص على حماية الأسرة ورعايتها (كالدستور المصري ٢٠١٤، المادة ١٠). كما أن القوانين رغم اختلافها، ما زالت تنطلق من فكرة "الزواج" كأساس شرعي لتكوين الأسرة،

وتقرّر بمؤسسة "النسب" وتترتب عليه آثاره القانونية، مما يحفظ البنية الطبيعية والشرعية للأسرة ويوفر الاستقرار القانوني للأبناء.

المطلب الثاني: جهود التحديث الجزئي في إجراءات التقاضي وحقوق الفئات

حققت بعض التشريعات إصلاحات إجرائية وقانونية إيجابية، مثل:

تطوير القضاء الأسري: إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في قضايا الأسرة، تعمل على تسريع الفصل في القضايا وإضفاء طابع أكثر إنسانية على الإجراءات، مع الاستعانة بخبراء اجتماعيين ونفسيين، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية بعد إصلاحات ٢٠٢٠ (فتح الباب، ٢٠١٧).

حماية الفئات الضعيفة: أدخلت قوانين تجريم العنف الأسري في عدة دول (مثل تونس والمغرب والسعودية ومصر)، وهي خطوة أساسية لحماية السلامة الجسدية والنفسية لأفراد الأسرة، رغم وجود تحديات في التطبيق.

تنظيم بعض الحقوق المالية: عملت بعض القوانين على تحسين وضع المرأة المالي بعد الطلاق من خلال "المتعة" أو "النفقة المؤجلة" أو "تقسيم الممتلكات" في نطاق ضيق، مما يساهم في التخفيف من العبء الاقتصادي للانفصال.

المبحث الثالث: مواطن القصور والتناقض

المطلب الأول: فجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي

هذا هو أبرز مظاهر القصور، حيث تفقد الكثير من التشريعات فعاليتها بسبب:

ضعف البنية المؤسسية: عدم كفاية محاكم الأسرة من حيث العدد والتدريب، وغياب خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي الملحق بها.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية: تعقيدات تنفيذ أحكام النفقة في ظل البطالة والاقتصاد غير الرسمي، وصعوبة تنفيذ أحكام الحضانة في حالات النزاع الشديد أو الهجرة.

النفوذ الاجتماعي والعرفي: استمرار تأثير العادات والقيم الاجتماعية (كالعيب والوصمة) في كثير من الأحيان على حساب حكم القانون، خاصة في المناطق الريفية أو المحافظة (الشرعة، ٢٠٢٠).

المطلب الثاني: غياب الرؤية الشاملة لحماية الهوية الأسرية

يتمثل القصور الأساسي في أن التعديلات التشريعية غالباً ما تكون "ترقيعية" ورد فعل على مشاكل جزئية، وليس نتاجاً لرؤية استراتيجية متكاملة تجيب على السؤال: ما هي الأسرة التي نريد حمايتها في القرن الحادي والعشرين؟ وهذا الغياب يؤدي إلى:

تناقض داخلي: قد يُقر القانون حقاً فردياً (كالطلاق للمرأة) دون أن يوازنه بإطار تشريعي كافٍ يحمي الأسرة من التصدع السريع، أو دون تعزيز آليات الصلح والتوفيق كخطوة أولى وأساسية.

إغفال الجذور: التركيز على علاج أعراض التفكك (كالطلاق والعنف) دون معالجة الأسباب الاقتصادية والثقافية العميقة، من خلال سياسات تشغيل ودعم للزواج وبرامج توعوية أسرية قوية.

المطلب الثالث: التعامل البطيء أو غير الواضح مع المستجدات

يتخلف الخطاب القانوني عن مواكبة بعض المستجدات الخطيرة:

التحديات الرقمية: لا توجد تشريعات كافية لمواجهة "العنف الرقمي" داخل الأسرة، أو قضايا "النسب" الناتجة عن وسائل الإنجاب الحديثة، أو حماية خصوصية الأسرة في الفضاء الإلكتروني.

الأسر عبر الوطنية: تعاني التشريعات المحلية من القصور في تنظيم آثار الزواج المختلط جنسياً، ونزاعات الحضانة عبر الحدود، حيث تتعارض القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية أو قوانين دول أخرى (تقرير اليونسكو، ٢٠١٩).

غياب فلسفة للأسرة في ظل الرعاية الاجتماعية: لم يتم بعد تطوير خطاب قانوني واجتماعي متكامل يحدد دور الدولة المكمل (وليس البديل) لدور الأسرة في الرعاية، خاصة في مجالات رعاية المسنين وذوي الإعاقة والأطفال في الظروف الصعبة، بما لا يهدم فكرة التكافل الأسري الأساسية.

خاتمة الفصل

يُظهر التقييم أن الخطاب القانوني الأسري الحالي يعيش حالة من الازدواجية والجدلية الداخلية. فهو من ناحية يحمل إرثاً قيمياً وقانونياً يحاول الحفاظ على كيان الأسرة، ويحقق تقدماً ملموساً في مجالات حماية الأفراد والإجراءات القضائية. لكنه من ناحية أخرى، يعاني من رد الفعل الجزئي، والتبعية أحياناً لنماذج خارجية غير مستوعبة، وفجوة كبيرة بين النص والتطبيق، وغياب رؤية استباقية شاملة.

هذا التقييم يؤكد أن التجديد المطلوب ليس نقضاً لكل ما هو قائم، بل هو عملية تطوير وتوحيد وتجسير. تطوير للنصوص والإجراءات لتواكب العصر، وتوحيد للرؤية بحيث تصبح جميع النصوص والإجراءات خادمة لهدف استراتيجي واحد هو "حماية الأسرة المتكاملة القوية"، وتجسير للفجوة بين النص والممارسة من خلال مؤسسات فعالة وثقافة قانونية راشدة. وهذا بالضبط ما ستحاول الدراسة طرح ملامحه في الفصل الرابع والآخر.

الفصل الرابع: نحو خطاب قانوني متوازن

مقدمة الفصل

بعد تشخيص الواقع وتحليل التحديات وتقييم الخطاب القانوني القائم، يصل البحث إلى محطته التأسيسية الأخيرة: مرحلة البناء المقترح. إن النقد لا يكتمل إلا باقتراح البدائل، والتشخيص لا قيمة له دون وصفة للعلاج. يهدف هذا الفصل إلى تقديم رؤية متكاملة وعملية لتجديد الخطاب القانوني الأسري، بحيث لا يكتفي برد الفعل على المستجدات، بل يصبح فاعلاً في تشكيل واقع أسري أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات. تركز هذه الرؤية على مبدأ التوازن الجوهرى بين المرونة التي تواكب العصر وتحفظ الحقوق، وبين الالتزام بالثوابت القيمية التي تحمي هوية الأسرة ككيان جامع ومستقر.

المبحث الأول: الأسس الفلسفية والمنهجية لتجديد الخطاب القانوني

المطلب الأول: اعتماد منهج المقاصد والقيم الكبرى في التشريع

يجب أن يستند التجديد التشريعي إلى فلسفة قانونية واضحة، تُخرج النقاش من دائرة النصوص الجزئية إلى فضاء المقاصد والقيم العليا التي تحكم النظام الأسري. وهذا يعني:

التمييز بين الثابت والمتغير: يجب الاتفاق على "ثوابت" النظام الأسري المستمدة من الشرع والهوية الثقافية الأصيلة (كحرمة الزنا، وأهمية النسب، ومبدأ التكافل)، والتي لا تقبل المساس. وفي المقابل، يجب الاعتراف بوجود "متغيرات" متعلقة بالآليات والإجراءات والتنظيمات (كطرق إثبات الطلاق، وآليات الصلح، وتفاصيل النفقة) التي يمكن تجديدها بما يحقق تلك الثوابت في الواقع المعاصر (كمال، ٢٠٢١).

التراتبية في المقاصد: يجب أن يُصاغ القانون بحيث يخدم المقاصد الشرعية والاجتماعية للأسرة بالترتيب: حفظ الدين (القيم)، ثم حفظ النفس والعقل (السلامة النفسية والجسدية)، ثم حفظ النسل (النسب والتربية)، ثم حفظ المال (العدالة في الحقوق المالية). ويجب أن لا يُضحى بمقصد أعلى لمقصد أدنى دون ضرورة قصوى.

المطلب الثاني: اعتماد المقاربة التشاركية والتخصصية في الصياغة

يجب كسر احتكار صياغة القوانين الأسرية على فئة واحدة (الفقهاء أو القانونيون فقط)، والتحول إلى نموذج تشاركي يجمع:

- المتخصصون في الشريعة والفقه المقاصدي: لضمان الاتساق مع الثوابت.

- القانونيون والحقوقيون: لضمان الدقة والصياغة الفنية والإجرائية.

- علماء الاجتماع والنفس والأسرة: لتقديم التشخيص الدقيق للواقع الاجتماعي وتأثيرات النصوص.

- ممثلو منظمات المجتمع المدني والمعنيون: (جمعيات حماية الأسرة والمرأة والطفل) لطرح احتياجات الميدان.

- الاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة: في الدول التي تشترك في نفس الخلفية الثقافية، مع نقدها وعدم استيرادها حرفياً (نور، ٢٠٢٢).

المبحث الثاني: آليات وتطبيقات عملية لتطوير الخطاب القانوني

المطلب الأول: تطوير البنية التشريعية والقضائية

١. مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية: ليس عبر تعديلات جزئية، بل عبر إعادة صياغة تكون فيها "حماية الكيان الأسري" و"مصلحة الأسرة ككل" هي المحور، بجانب حماية حقوق الأفراد داخلها. على أن تُرافق هذه القوانين دلائل إرشادية قضائية توضح المقاصد وكيفية الموازنة بين الحقوق في التطبيق.

٢. تعميم وتطوير محاكم الأسرة المتخصصة: جعلها موجودة في كل المحافظات، وتزويدها بـ:

- دوائر صلح وتوفير إلزامية: تكون جلسات الصلح بقيادة مُصالحين مدربين (رجال دين، أخصائيين اجتماعيين ونفسيين) هي المرحلة الأولى الإلزامية قبل اللجوء للقضاء.

- وحدات الدعم الاجتماعي والنفسي: تقدم المشورة والرعاية اللاحقة للأسر والأطفال أثناء النزاعات وبعدها.

- قضاة ومحامون متخصصون: يتم تدريبهم بشكل مكثف على القضايا الأسرية وحساسيتها.

٣. إنشاء هيئة وطنية للأسرة: تكون بمستوى المجالس العليا، مهمتها التخطيط الاستراتيجي لسياسات حماية الأسرة، ومراقبة تنفيذ القوانين، وإصدار التقارير الدورية، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.

المطلب الثاني: تطوير الآليات الوقائية والعلاجية

١. تفعيل وسائل الوقاية من التفكك:

- إلزامية دورات ما قبل الزواج: لا تكون إجرائية شكلية، بل برامج مكثفة حول الحقوق والواجبات، وإدارة الخلافات، وأساسيات التربية.

- تيسير آليات الاستشارة الأسرية: عبر خطوط ساخنة مجانية ومراكز استشارة منتشرة، مع ضمان السرية والجودة.

٢. معالجة الإشكاليات المستجدة بقوانين خاصة:

- قانون خاص لحماية الأسرة من العنف الرقمي: يتناول التمر الإلكتروني بين الأزواج، ونشر الأسرار، والابتزاز العائلي.
- تنظيم واضح لمسائل الإنجاب الحديثة (التلقيح الصناعي، الأمومة البديلة): بما يحفظ النسب ويحدد الحقوق والمسؤوليات بدقة، ويحمي جميع الأطراف خاصة الطفل.
- تحديث قوانين النفقة والحضانة: بربطها بمؤشرات اقتصادية واقعية، وإنشاء صندوق ضمان للنفقة تديره الدولة لتقديم سلف للزوجة والأطفال ثم استردادها من الزوج، لضمان عدم معاناة المستحقين.

المبحث الثالث: تعزيز الثقافة القانونية والوعي الأسري

المطلب الأول: التربية القانونية والتمكين المعرفي

لا فائدة من قانون متطور إذا كان الوعي به معدومًا. لذلك يجب:

- إدماج التربية القانونية الأسرية في المناهج التعليمية: من مراحل مبكرة، بشرح مبسط لمفاهيم مثل الحقوق والواجبات داخل الأسرة، والطرق السلمية لحل النزاعات، وخطورة العنف.
- حملات توعية إعلامية منهجية: تستخدم وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لتوضيح مضامين القوانين الجديدة وأهدافها، ونشر ثقافة الاحترام والحوار داخل الأسرة.
- تمكين المرأة والشباب قانونيًا: عبر ورش عمل في الجامعات والنوادي والجمعيات، لتعريفهم بحقوقهم وطرق المطالبة بها بشكل قانوني سليم.

المطلب الثاني: مسؤولية الإعلام وخطاب النخبة

- وضع ميثاق شرف للإعلام: يحث وسائل الإعلام على تقديم محتوى يُعزز قيم التماسك الأسري، ويظهر النماذج الإيجابية، ويتعامل بمسؤولية مع عرض قضايا الأسرة، دون إثارة أو إسفاف.
- توجيه خطاب النخبة الدينية والثقافية: لتقديم خطاب تجديدي متوازن، يوفق بين الأصالة والمعاصرة، ويرفض الخطاب التشويشي أو المتطرف الذي يزيد من الاحتقان الأسري.

المطلب الثالث: تفعيل دور المجتمع المدني والرقابة المجتمعية

دعم جمعيات حماية الأسرة: مادياً ومعنوياً، لتمكينها من تقديم الخدمات الاستشارية والقانونية المجانية للأسر محدودة الدخل.

إنشاء مرصد مجتمعية: لرصد انتهاكات حقوق الأسرة وتقييم أثر السياسات والقوانين، وتقديم تقارير رقابية موضوعية.

خاتمة الفصل الرابع

لقد سعت هذه الدراسة إلى تشريح علاقة إشكالية بين خطاب قانوني يتطلع إلى التجدد، وأسرة تواجه عواصف تحولات كبرى. وقد خلصت إلى أن الخروج من هذه الإشكالية لا يكون بالجمود على القديم ولا بالقطيعة معه، ولا باستيراد النماذج الجاهزة ولا برفض كل جديد، بل يكون من خلال خطاب قانوني وسطي متوازن.

هذا الخطاب، كما أوضح هذا الفصل، يقوم على أساس فلسفي مقاصدي واضح، ويترجم إلى آليات تشريعية ومؤسسية حديثة وفعالة، ويُدعم بثقافة مجتمعية واعية تخلق التربة الخصبة لتطبيقه. إنه خطاب يجعل من القانون خادماً للأسرة وحامياً لهويتها، وليس أداة قهر أو تفكيك. خطاب يجعل "الأسرة" – بمقاصدها السامية ووظائفها الإنسانية – هي الغاية، و"التشريع" هو الوسيلة الرشيدة لتحقيق هذه الغاية في واقع معقد ومتغير.

إن التحدي كبير، والطريق طويل، لكن البدء فيه واجب. فحماية الأسرة هي في جوهرها حماية للمجتمع الإنساني نفسه، وصون لهويته في عالم يتجه نحو التشطي والتفكك. وقد تكون هذه الرؤية المتوازنة هي الجسر الذي يعبر بنا من واقع الأزمة إلى أفق الاستقرار والتماسك المنشود.

الخاتمة العامة

تمهيد

في ختام هذه الرحلة الفكرية التي حاولت رصد وتحليل إشكالية بالغة التعقيد والحيوية، وهي إشكالية العلاقة بين الخطاب القانوني المُنظَّم للأسرة من جهة، والتحولات الاجتماعية المتسارعة من جهة أخرى، يمكن التأكيد على أن الأسرة ما زالت تحتل مركز الصدارة في اهتمامات المجتمعات الإنسانية عامة والمجتمعات العربية والإسلامية خاصة. لقد حاول هذا البحث أن يقدم إجابة عملية عن سؤال مركزي: كيف يمكن للخطاب القانوني أن يلعب دوراً فاعلاً في حماية الهوية الأسرية دون أن ينغلق على نفسه أو ينقطع عن مواكبة مستجدات العصر؟ وقد سلك البحث مساراً تحليلياً نقدياً، انطلق من التأطير المفاهيمي، مروراً برصد التحولات وتقييم الواقع التشريعي، وصولاً إلى طرح رؤية تجديدية.

أبرز الاستنتاجات

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات الرئيسية، أهمها:

١. استنتاج مفاهيمي: إن العلاقة بين الخطاب القانوني والهوية الأسرية علاقة تبادلية جدلية. فالهوية تُشكّل الإطار المرجعي للتشريع، والتشريع بدوره إما أن يكون حصناً منيعاً لهذه الهوية أو عاملاً مُهدِّداً لها إذا تخلف عن حمايتها أو استورد نماذج غريبة عنها (الزندان، ٢٠١٨).

٢. استنتاج تشخيصي: تواجه الأسرة المعاصرة حزمة مترابطة من التحديات الناجمة عن تحولات اقتصادية (كالفقر والهجرة)، وثقافية (كصعود النزعة الفردانية)، وتكنولوجية (كغزو الفضاء الرقمي للحياة الخاصة). وقد تجلبت هذه التحديات في ارتفاع معدلات التفكك الأسري وتعقيد النزاعات القانونية (كمال، ٢٠٢١؛ الشريعة، ٢٠٢٠).

٣. استنتاج نقدي: يعاني الخطاب القانوني الأسري الحالي في العديد من البلدان من ازدواجية وتباين. فهو من ناحية سجل إنجازات مهمة في تحديث بعض الإجراءات وحماية بعض الحقوق الفردية، خاصة للمرأة والطفل. ولكن من ناحية أخرى، يعاني من قصور منهجي يتمثل في:

- غياب رؤية شاملة تجعل "حماية الكيان الأسري" هدفاً استراتيجياً تتفرع عنه الحقوق الفردية.

- **الفجوة الواسعة** بين النص القانوني والتطبيق العملي بسبب ضعف البنية المؤسسية والضغط الاجتماعية.

- **رد الفعل الجزئي** وعدم الاستباقية في التعامل مع المستجدات الرقمية والأشكال الأسرية الجديدة (نور، ٢٠٢٢).

التوصيات العلمية

١. **دعم الدراسات البينية:** حث مراكز البحث والجامعات على تشجيع الدراسات البينية التي تدمج بين القانون وعلم الاجتماع والنفس والاتصال، لفهم أعمق لتأثيرات التشريعات على الواقع الأسري.

٢. **إنشاء قواعد بيانات موحدة:** العمل على إنشاء قواعد بيانات وإحصاءات دقيقة وموحدة على المستوى الوطني حول الظواهر الأسرية (كأسباب الطلاق، أشكال العنف، نتائج قضايا الحضانة) لدعم البحث العلمي والسياسات القائمة على الأدلة.

٣. **نشر ثقافة المقاصد في الدراسات القانونية:** تضمين مقاصد الشريعة والمقاصد الاجتماعية في مناهج كليات الحقوق والشريعة، لتعزيز قدرة الطلاب على الاجتهاد في ضوء الغايات الكبرى وليس النصوص الجزئية فقط.

التوصيات العملية

١. **للمشرعين والحكومات:**

- اعتماد مراجعة شاملة واستراتيجية لقوانين الأحوال الشخصية، تقوم على الفلسفة المقاصدية والرؤية التشاركية مع جميع الفاعلين.

- **تعميم وتطوير محاكم الأسرة المتخصصة** وربطها بوحدات دعم اجتماعي ونفسي، وجعل جلسات الصلح الإلزامي أولوية.

- **إنشاء هيئة وطنية عليا للأسرة** تُعنى بالتخطيط الاستراتيجي ومراقبة التنفيذ.

- **إصدار قوانين خاصة لمواجهة التحديات المستجدة** (كالعنف الرقمي، وتنظيم التقنيات الإنجابية).

٢. للمؤسسات القضائية والقانونية:

- تطوير برامج تدريبية مكثفة ومستمرة للقضاة والمساعدین الاجتماعیین في محاكم الأسرة، تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية للنزاعات.
- إصدار "دلائل إرشادية قضائية" تفسر المقاصد الكامنة وراء النصوص وتوضح كيفية الموازنة العملية بين الحقوق.

٣. للمؤسسات التربوية والإعلامية:

- إدماج "التربية الأسرية والقانونية" في المناهج الدراسية منذ مراحل مبكرة.
- وضع ميثاق شرف إعلامي والتزام وسائل الإعلام بتقديم محتوى يعزز التماسك الأسري وينشر الوعي القانوني بدلاً من الإثارة.

٤. لمؤسسات المجتمع المدني:

- التوسع في إنشاء مراكز الاستشارات الأسرية المجانية وتقديم المساعدة القانونية الأولية.
- لعب دور رقابي في رصد الانتهاكات وتقييم سياسات حماية الأسرة.

آفاق مستقبلية لموضوعات جديدة

يفتح هذا البحث الباب أمام دراسات مستقبلية عديدة، منها:

١. دراسة مقارنة معمقة: لتجارب دول إسلامية محددة (كالمغرب، وإندونيسيا، وماليزيا) في تجديد خطابها القانوني الأسري والوقوف على نتائج هذه التجارب ميدانياً.
٢. دراسة سوسيوقانونية: لتحليل أثر القوانين الأسرية الحديثة (كقوانين منع العنف) على أنماط العلاقات داخل الأسرة والوعي المجتمعي بالحقوق.
٣. دراسة مستقبلية استشرافية: حول "مستقبل الأسرة والتنظيم القانوني في ظل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس"، وما ستفرضه هذه التقنيات من إشكاليات جديدة في الإثبات والعلاقات والهوية.

٤. دراسة تحليلية نقدية: لخطاب المنظمات الدولية (كالیونیسف و هیئة الأمم المتحدة للمرأة) حول الأسرة وتأثيره على التشريعات المحلية في العالم العربي.

الجديد في هذا البحث

يسهم هذا البحث بإضافات نوعية في حقل الدراسات الأسرية والقانونية، يمكن تلخيصها في الآتي:

١. الربط الاصطلاحي والإجرائي: بين ثلاثة مفاهيم مركزية هي "الخطاب القانوني" و "الهوية الأسرية" و "التحولات المعاصرة"، في إطار واحد متماسك، مما يقدم نموذجاً تحليلياً متكاملاً لفهم التفاعل بين القانون والمجتمع.

٢. النقد الموجه نحو البناء: لم يقتصر البحث على نقد الوضع القائم، بل سعى إلى تقديم رؤية متكاملة للتجديد تقوم على التوازن بين الثابت والمتغير، والجمع بين المقاربة المقاصدية الفلسفية والآليات المؤسسية العملية.

٣. تجاوز الثنائيات التقليدية: حاول البحث الخروج من إطار الثنائيات الجدلية العقيمة (كالتحديث مقابل الأصالة، أو الفرد مقابل الجماعة) عن طريق طرح فكرة "الخطاب المتوازن" الذي يتبنى المنهج التكاملي في الصياغة والتطبيق.

٤. معالجة مستجدات العصر الرقمي: أولى البحث اهتماماً خاصاً بالتحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني على الحياة الأسرية، واقترح تعاملاً تشريعياً استباقياً معها، وهو مجال لا يزال بكاراً في الكثير من الدراسات القانونية العربية.

أخيراً، فإن هذا البحث هو محاولة للتفكير بصوت عال في قضية مصيرية. وهو يقدم نفسه ليس ككلمة أخيرة، بل كدعوة مفتوحة لحوار مجتمعي جاد وعلمي، يضع الأسرة في قلب اهتماماتنا التنموية والتشريعية، لبناء مستقبل يحفظ للإنسان كرامته في خلية أسرته الدافئة، ويحفظ للمجتمع تماسكه وهويته في عالم متغير ومتسارع.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع العربية (APA)

١. الإمام، محمد كمال. (٢٠٢١). الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة: رؤية شرعية اجتماعية. القاهرة: دار السلام.
٢. الزنداني، عبد المجيد. (٢٠١٨). الهوية الأسرية بين الشريعة والقانون. عمان: دار الفكر.
٣. الشرعة، رياض. (٢٠٢٠). علم اجتماع الأسرة: تحولات واتجاهات. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
٤. العوا، عادل. (٢٠١٩). الخطاب القانوني: بنيته وآلياته. الإسكندرية: منشأة المعارف.
٥. فتح الباب، سامية. (٢٠١٧). حقوق الطفل والأسرة في المواثيق الدولية والقانون المقارن. القاهرة: دار النهضة العربية.
٦. نور، هدى. (٢٠٢٢). التشريع الأسري في مواجهة العولمة: دراسة نقدية. دبي: مركز الإمارات للدراسات.

ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية (التقارير الدولية)

٧. اليونسكو (UNESCO). (٢٠١٩). تقرير عن مستقبل الأسرة في عالم متغير. باريس: منشورات اليونسكو.
(UNESCO. (٢٠١٩). Report on the Future of the Family in a Changing World.)
(Paris: UNESCO Publishing)
٨. اليونيسف (UNICEF). (٢٠٢٠). تقرير وضع الأطفال في العالم ٢٠٢٠: في عقولهم. نيويورك: منشورات اليونيسف.
(UNICEF. (٢٠٢٠). The State of the World's Children ٢٠٢٠: On Their Minds.)
(New York: UNICEF)

ثالثاً: الدوريات والمجلات العلمية (مقالات)

٩. الحمود، خالد. (٢٠٢٠). "القضاء الأسري في المملكة العربية السعودية بعد التطوير: دراسة تحليلية". مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ١٥ (٣)، ٢٣-٥٤.
١٠. السديري، نورة. (٢٠١٩). "التحديات الرقمية للأسرة العربية: مقارنة قانونية اجتماعية". مجلة دراسات الأسرة، ٢٢ (٢)، ١١٢-١٤٥.
١١. عبدالله، أحمد. (٢٠٢١). "مقاصد الشريعة كإطار لتجديد الخطاب القانوني الأسري". مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ٣٦ (٤)، ٧٨-١١٠.

رابعاً: الوثائق والتقارير الرسمية

١٢. المملكة العربية السعودية، وزارة العدل. (٢٠٢٢). إحصاءات القضاء لعام ٢٠٢١ م (التقرير السنوي). الرياض: الإدارة العامة للدراسات والتطوير.
١٣. المملكة المغربية. (٢٠٠٤). مدونة الأسرة (القانون رقم ٧٠.٠٣). الجريدة الرسمية، عدد ٥١٨٤.
١٤. دولة الإمارات العربية المتحدة. (٢٠٢١). القانون الاتحادي رقم (١) لسنة ٢٠٢١ في شأن الأحوال الشخصية. الجريدة الرسمية، العدد ٦٧٨.

خامساً: الرسائل الجامعية

١٥. الغامدي، فهد بن محمد. (٢٠١٨). تأثير التحولات الاجتماعية على النظام الأسري في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية على مدينة الرياض (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة الملك سعود، الرياض.
١٦. محمد، آمنة. (٢٠٢٠). الحماية القانونية للأسرة من العنف الرقمي: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القاهرة، القاهرة.

سادساً: المصادر الإلكترونية الموثوقة

١٧. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. (٢٠٢١). التقرير العربي الموحد حول وضع الأسرة العربية. تم الاسترداد من [رابط الموقع الرسمي].

١٨. الهيئة العامة للإحصاء (السعودية). (٢٠٢٣). مسح الخصائص الاجتماعية للأسر. تم الاسترداد من [رابط الموقع الرسمي].